

1500389-48.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... condenações por crimes como roubo, tráfico de entorpecentes e furto (processo nº 0029244-22.2005 - fls. 94; processo nº 0032721-38.2014 - fls. 95; processo nº 0038164-58.200 - fls. 96; processo nº 0061164-43.2007 - fls. 96/97). Assim, fixo a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500389-48.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2071644/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 16765191 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 1678/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2071644 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 1678/21/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Antonio Fabiano

Vítima:

Sergio Rodrigues Verde

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 4º, I do(a) CP

Local: RUA CORONEL SPÍNOLA CASTRO, 2679

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15015500Tipo de prisão: Flagrante; Local de

prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PretoTipo de

prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do

Rio PretoArt. 155 § 1º § 4º, I do(a) CP

Art. 155 § 1º § 4º, I do(a) CPTipo de

prisão: Sentença Condenatória; Local de prisão: Penitenciária Masculina de Florínea

Aos 14/03/2022, às 14:30h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do(a) MM.

Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e

juízo, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA BEATRIZ PRANUVI COSTA SILVEIRA. Presente o réu, Jose Antonio Fabiano, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), Dr(a). SIDNEI FRANCISCO NEVES - Defensoria Pública do Estado de SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas a vítima Sérgio R. Verde e as testemunhas Moisés T. De S. Bonfá e Rafael G. Pereira, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(a) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. JOSÉ ANTÔNIO FABIANO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 14 de março de 2021, por volta da 01h48min, durante o repouso noturno, na loja Motoplast, situada à Rua Coronel Spínola de Castro, 2.679, Centro, nesta cidade, o réu, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 6 capacetes de motocicleta, avaliados no total de R\$ 800,00, pertencente à loja, de propriedade de S.R.V. Acostado os autos: auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 14/15) e auto de avaliação (fls. 136). A denúncia foi recebida em 24 de março de 2021 (fls. 145/146). O réu foi citado (fls. 156) e apresentou resposta à acusação (fls. 160). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foi inquirida a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes; ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 06), negou os fatos, dizendo que não carregava o saco de estopa no momento da abordagem, o qual estava cerca de 7 metros de distância dali. Naquela madrugada caminhava pela rua Prudente de Moraes quando foi abordado pelos policiais. Afirma que nada trazia consigo. Alega que os policiais já o conheciam e o perseguem, razão por que o acusaram de estar carregando o saco de estopa com os dois capacetes. Ficou sabendo depois que o proprietário da loja furtada reconheceu os objetos como seus. Nega qualquer relação com os capacetes. Em juízo deu outra versão, afirmou que caminhava pela rua e comprou os capacetes de um morador de rua que passava pior ali, por R\$ 50,00 cada um. Estava levando os capacetes para o hotel, onde residia na data, porque estava brigado com a esposa. A versão do réu é pueril e não convence, restando divorciada da lógica e dos demais fatos comprovados. O representante da empresa vítima, S.R.V. na fase policial (fls. 05), bem como em juízo, declarou que é proprietário da loja de capacetes e acessórios de motocicleta no centro desta cidade. Na madrugada dos fatos foi comunicada sobre o acionamento do sistema de alarmes e dirigiu-se até a loja, onde já havia uma viatura da polícia militar. Vistoriou a loja e percebeu que a porta estava arrombada e 06 capacetes foram subtraídos. Reconheceu os 02 capacetes que os policiais apreenderam com o réu, pois tinham manuscritos seus nas etiquetas. Informa que conhece o réu de vista, ali do centro da cidade, mas não tinha contato com ele. Em juízo acrescentou que um vizinho de estabelecimento mostrou a filmagem da data e, apesar de não conseguir ver com precisão as pessoas, pode ver que eram 3 ou 4 pessoas que entraram no local e subtraíram mais de 10 capacetes e mochilas. Os policiais militares Moisés e Rafael, na fase policial (fls. 03 e 04), bem como em juízo, declararam que, na madrugada dos fatos, durante o patrulhamento de rotina, avistaram o réu carregando um saco de estopa. Diante da atitude suspeita, efetuaram a abordagem. Constataram que dentro do saco havia 02 capacetes. Questionado, o réu negou a propriedade dos capacetes e negou a posse do saco. Tomaram conhecimento através de outra viatura que havia a loja Motoplast, ali

do centro da cidade, havia sido furtada. Dirigiram-se até o local, onde encontraram a vítima, proprietária da loja. Exibiram-lhe os capacetes e ela os reconheceu como de sua propriedade. A vítima informou que 06 capacetes foram furtados, tendo recuperado apenas 02. Ressaltam que a porta do estabelecimento estava arrombada. Eis a prova colhida. A materialidade do furto é incontroversa, conforme relatos da vítima e dos policiais militares. Saliento que todos eles confirmaram que a porta do estabelecimento estava arrombada, comprovando a qualificadora do rompimento de obstáculo. Não há que se falar em ausência de provas por não haver exame pericial sobre a qualificadora, pois, conforme exposto, a circunstância do arrombamento restou demonstrada por outros elementos. Existindo nos autos outros meios de prova plenamente capazes de convencer o julgador da existência do crime, resta suprida a ausência de laudo. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA (PROVA TESTEMUNHAL) CAPAZ DE SUPRIR A REFERIDA AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A ausência de laudo pericial assinado por dois peritos não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões. Isso porque o art. 158 do CPP prevê, além do exame de corpo de delito direto, o indireto, que pode ser, entre outros, exame da ficha clínica do hospital que atendeu a vítima, fotografias, filmes, atestados. Nos delitos materiais, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova (confissão, prova testemunhal, etc). Precedentes. Ordem denegada. (STJ, HC 37760 RJ 2004/0117725-8, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julgado em 19/10/2004). Também inconteste que os fatos se deram durante a madrugada, o que é admitido inclusive pelo réu. Assim, de rigor o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal. Quanto à autoria, em que pese a negativa do réu, os policiais foram unânimes sobre terem avistado o réu carregando o objeto, o qual continha dois dos capacetes furtados. Os capacetes em poder do réu foram reconhecidos pela vítima como de sua propriedade. Ou seja, o réu portava a res instantes após o cometimento do furto, do que se conclui que ele foi o autor do crime, não vingando a pueril explicação de que comprou os capacetes de morador de rua. Por todo o exposto, inconteste autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenações por crimes como roubo, tráfico de entorpecentes e furto (processo nº 0029244-22.2005 - fls. 94; processo nº 0032721-38.2014 - fls. 95; processo nº 0038164-58.200 - fls. 96; processo nº 0061164-43.2007 - fls. 96/97). Assim, fixo a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a multirreincidência, sendo uma delas específica, indicativo de dedicação singular ao tipo penal do furto, o que exige reprovação penal diferenciada (processo nº 0006740-70.2015 - fls. 92; processo nº 0008761-19.2015 - fls. 92; processo nº 0025325-73.2015 - 93; processo nº 1500625-05.2018 - fls. 97). Desse modo, a pena-base é acrescida em 1/2, resultando em 04 anos 06 meses de reclusão e 22 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno). Assim, a pena é acrescida de 1/3, resultando em 06 anos de reclusão e 29 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Fixo o regime inicial fechado, tendo em vista os maus antecedentes e a multirreincidência, nos termos do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, vez que não preenchidos os requisitos legais. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu JOSÉ ANTÔNIO FABIANO às penas de 06 anos de reclusão e 29 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código Penal, fixo o valor de R\$ 3.000,00 a título de reparação de danos à vítima, sendo este o valor declarado pela vítima sobre os objetos e danos no imóvel. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso,

certifique-se o trânsito

em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.